本市公有停車場對低碳運具得依使用情形檢討提供優惠之停車費率；交通繁忙地區得採累進停車費率或差別費率收取停車費用。	
第十八條　本市一定規模以上之計程車客運服務業、物流業及外送平台業應優先使用低碳運具，並按年提高使用之占比。 前項計程車客運服務業之一定規模，由本府交通局另定之；物流業與外送平台業之一定規模及前項業者每年使用低碳運具之占比，由主管機關另定之。	一、定明一定規模以上計程車客運服務業、物流業及外送平台業之業者使用低碳運具比例應逐年提高。 二、規模及低碳運具占比授權由本府交通局另定之，以降低運輸部門碳排放量。
第十九條　本市得劃定低碳交通區，限制高排碳車輛通行。 前項低碳交通區範圍及管制事項，由本府交通局分階段公告之。	一、定明本府交通局得劃定低碳交通區，以管制高排碳車輛通行，達到運輸部門減碳。 二、低碳交通區範圍及管制授權由本府交通局公告之。
第二十條　本市公有道路路燈及交通號誌燈，應使用節能燈具，並發展智慧化管理裝置。 本市公私場所新申請設置之指示或廣告招牌，其照明設備應使用節能燈具，並符合光曝露建議值。 前項應符合之光曝露建議值，由本府工務局公告之。	一、定明路燈、交通號誌、指示及廣告招牌應使用節能燈具，並發展智慧化能源管理裝置，以減少照明用電排碳。 二、有關光曝露建議值，授權由本府工務局公告之。
第　三　章　　氣候變遷調適	章名。
第二十一條　本市以區段徵收、市地重劃或農村社區土地重劃之整體開發地區，其公共設施之基礎建設內容，應符合下列規定： 一、於規劃設計階段，導入低衝擊開發，以達到低碳、生態、水資源循環及永續經營之目的。 二、公共設施之建設納入雨水貯留再利用、滯水、太陽能或再生能源發電系統之概念，並優先購置具節能標章或能源效率標示一級之設備。	一、本市土地之整體開發及公共設施之規劃設計或興建，應導入低衝擊開發工法（Low Impact Development,LID）並採用資源循環及永續經營之內容。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第十九條規定制定。

三、開發地區有依資源回收再利用法公告或核准之再生資源者，由其設計單位規劃再使用或再生利用。 四、學校用地及機關用地未開發前，廣植樹木，並儘量採用原生樹種。 五、優先使用再生資源及綠建材。 六、公共排水系統設置保水、滯洪或貯留措施，以降低淹水或乾旱之風險。	
第二十二條　為因應溫室氣體濃度提高致氣候變遷產生之頻繁災害，應提高本市建築物防洪及防災之標準。 經本府水利局及工務局公告指定一定規模之土地開發或建築行為，應設置防洪或雨水貯留設施。	一、定明應提高本市建築物防洪與防災標準，及經公告指定一定規模之土地開發建築行為應設置防洪或雨水貯留設施。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第十七條及第十八條規定制定。
第二十三條　本府水利局應定期評估本市積淹水潛勢區範圍，並提出積淹水改善計畫且落實執行。	定明本府水利局因應氣候變遷影響，應定期評估積淹水潛勢區，並提出改善工程計畫，保護市民生命財產安全。
第二十四條　本市都市計畫應以促進淨零排放目標妥適規劃，並於辦理都市計畫擬定或通盤檢討時，視實際需要研擬生態都市發展策略。	定明本市都市計畫應導入淨零排放零碳城市設計理念。
第二十五條　為推估因應氣候變遷對本市之影響，主管機關與本府各目的事業主管機關應就下列事項辦理監測、研究及調查等相關工作： 一、溫室氣體變化。 二、土地使用。 三、脆弱度及氣候變遷風險。 四、災害緩衝區及滯洪地。 五、淹水及坡地災害機率。 六、能源、水資源供給能力。 七、維生基礎設施。 八、熱島效應。 九、都市樹木、森林健康狀態及濕	定明由主管機關及本府各目的事業主管機關辦理各項監測、研究及調查工作，以評估氣候變遷對本市之衝擊並降低其影響。

地等碳吸存變化。 十、指標生物及重要生態敏感地之變化。 十一、病媒蚊密度及植物病蟲害。 十二、辨識脆弱群體、協助脆弱群體提升因應氣候變遷之韌性，並協助災害復原工作。 十三、其他與氣候變遷有關事項。	
第二十六條　主管機關與本府各目的事業主管機關應參酌前條氣候變遷監測、研究及調查結果，評估氣候變遷衝擊影響程度，並依據本市區域特性及環境條件，提出土地使用計畫、都市計畫、脆弱度評估及防災等相關作為，且定期檢討其適切性。 主管機關與本府各目的事業主管機關應研提氣候變遷調適執行方案，並提報推動會審議及定期檢討實施成效。	一、定明本府相關局處應定期檢討都市計畫及土地使用適切性，以提高本市韌性與調適機能。 二、本府各目的事業主管機關應研提氣候變遷調適執行方案，並定期檢討實施成效。
第二十七條　為使本市成為透水散熱之海綿城市，本府所屬各機關（單位）、學校應配合執行下列事項： 一、除因政策需要、地方民意、緊急情事、地形或遇地下管線或結構物等限制外，新闢或翻修道路或人行道時以採用透水性鋪面為原則；本市道路及人行道累計透水性鋪面應逐年增加。 二、推動公私部門之開發行為導入入滲、貯留或綠化保水等設計。 三、新建、改建或增建工程優先納入雨水或中水回收再利用等設施。 四、透過綠屋頂、戶外公共空間、空地或山坡地綠化等方式，逐年增加本市綠地面積。	定明為打造本市成為海綿城市，以達保水透水，具降溫散熱功能，規範本府所屬應優先採用透水性鋪面為原則，並逐年提升比例，且設置雨水貯蓄或其他中水回收再利用系統，以珍惜水資源。

第二十八條　本府所屬各機關（單位）、學校施作工程時應保存自然環境之完整，事先進行生物資源調查、環境監測等工作，避免造成棲地破碎化並採用生態補償措施，以維護生物多樣性。 本府農業局應辦理野生動物保護區經營管理、濕地與野生動植物保育及教育訓練，並進行查報取締工作。	一、定明本府所屬應採取措施維護生物多樣性，並執行相關作業，以保存自然環境之完整。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第三十四條規定制定。
第　四　章　　循環永續推動	章名。
第二十九條　本市廢棄物處理應以源頭減量為目標，優先推動資源循環及回收再利用；新設之廢棄物焚化爐應為再生能源發電廠或具備能源回收之設備。 主管機關公告指定之一定規模以上事業應提出廢棄物減量計畫，經主管機關審核後實施，主管機關並得指定其回收再利用之廢棄物項目及比率。 本市各級政府機關及學校修剪後之樹枝，應以資源回收再利用方式處理；送往本市公有掩埋場者，應領回主管機關公告進場量一定比率之木料。 經主管機關指定之工程，應優先使用資源化產品，其使用管理辦法由主管機關另定之。	一、定明本市廢棄物處理以源頭減量為目標，優先推動資源循環及回收再利用；經主管機關指定之工程，應優先使用資源化產品。 二、本市新設之廢棄物焚化廠應採符合能源局廢棄物發電設備認定標準，或具備能源回收之設備。 三、本市修剪後之樹枝以資源回收再利用方式處理，推動進公有掩埋之修剪後樹枝，應領回進場量一定比率之木料。
第三十條　本府水利局應推廣及鼓勵企業使用再生水，並訂定再生水相關使用規劃。 本市道路與其植栽之澆灌及洗灑以使用回收水為原則。	定明本府水利局應推廣使用再生水，以因應氣候變遷後水資源受時間、空間分配不均之影響。
第　五　章　　淨零綠生活推廣	章名。
第三十一條　本市觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，自中華民國一百十五年起不得免費提供個人衛生用品。	定明旅宿業及其他住宿業不得免費提供個人衛生用品。

第三十二條　本市有店面之餐飲業應提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。 本市一定規模以上之公私場所販售供現場食用之餐飲禁止提供一次性餐具。但發生傳染病或區域性缺水情事，並經主管機關公告者，不在此限。 前項一定規模、公私場所類別及一次性餐具品項，由主管機關另定之。	一、定明本市公私場所販售餐點飲料應配合減少一次性餐具之方式及政策，以減少一次性餐具衍生排碳量。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第二十六條之二規定制定。
第三十三條　本市一定規模以上之公私場所應提供消費者自備非一次性容器優惠，或提供可重複清洗使用之容器（以下簡稱循環容器）供消費者租借。 前項一定規模、公私場所類別、提供循環容器品項及其他相關事項，由主管機關另定之。	定明一定規模以上之公私場所應提供消費者自備非一次用容器優惠，或提供可重複清洗使用之容器，以減少一次性容器排碳量。
第三十四條　本市一定規模以上使用一次性塑膠包材或容器包裝商品，並公開陳列販售之業者，應提出資源循環零廢棄執行計畫，經主管機關審查後實施。 前項一定規模及提報執行計畫相關事項，由主管機關公告之。	定明本市一定規模以上販售業者應提報零廢棄執行計畫，並落實執行之期程，以減少一次性塑膠包材、容器產排碳量。
第三十五條　本府所屬各機關（單位）、學校及本市公營事業機構應全面落實綠色消費，採用具環保標章、節能標章、省水標章、綠建材標章、碳足跡標籤或臺灣木材標章等產品。	一、定明本府應全面落實綠色消費並採用具相關節能減碳標章之產品，以減少溫室氣體排放。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第十五條規定制定。
第三十六條　本府觀光旅遊局應獎助觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業及民宿業推動低碳旅遊。 前項獎助之對象、資格條件、審核基準、申請程序及其他相關事項，由本府觀光旅遊局另定之。	定明本府觀光旅遊局應獎助相關業者推動低碳旅遊，以發展觀光產業兼顧溫室氣體減量。
第三十七條　本府所屬各機關（單位	一、定明環境教育列管對象，每年應

）、學校與本市公營事業機構應推廣淨零永續環境觀念，所有員工、教師及學生每年均應參加二小時之淨零永續環境教育，其學習時數得列入環境教育法所定之環境教育時數。 前項學習時數，應由各機關（構）學校辦理登錄。	為所屬員工、教師、學生辦理二小時以上之氣候變遷及溫室氣體減量環境教育等淨零永續相關主題課程，以深化淨零排放觀念。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第八條規定制定。
第三十八條　淨零永續環境教育應包括下列事項： 一、淨零永續環境教育宣導及活動。 二、編製淨零永續環境教育教材、文宣及手冊。 三、淨零永續環境教育研究及發展。 四、推動淨零永續環境教育國際交流及合作。 五、淨零永續環境教育推廣人員之增能培訓。	一、定明淨零永續環境教育應包括之事項，俾利執行。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第五條規定制定。
第三十九條　主管機關及本府各目的事業主管機關應鼓勵各區、里、機關、學校、觀光旅館、旅館與宗教場所取得低碳、永續、生態學校、環境教育場域或環保標章等認證，並應推廣溫室氣體減量措施。 本市公務機關及各級學校辦理業務評鑑或評比時，應將淨零永續相關措施執行績效納入評分項目。	定明本市所屬各機關學校應鼓勵所轄對象或場所取得淨零永續相關認證，並於辦理業務評鑑或評比時，應將溫室氣體減量、淨零、永續之相關措施執行績效納入評分項目中。
第四十條　本市廟宇辦理廟會活動應配合本府宗教優質化政策。 前項宗教優質化政策及相關執行管制方式，由本府民政局另定之。	一、定明本市廟會活動應配合本府宗教優質化政策。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第十三條規定制定。
第四十一條　經主管機關公告指定之處所，應設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，並由設置者負責維護管理。	一、定明主管機關公告指定之處所，應設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，並由設置者負維護管理之責。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條

	例第二十四條規定制定。
第四十二條　本市下列餐飲業應設置油水分離設施： 一、達主管機關公告之一定規模者。 二、經主管機關公告指定者。 三、其他經主管機關認定污染情形嚴重者。 前項油水分離設施之相關規範，由主管機關另定之。	一、定明本市餐飲業應設置油水分離設施之情形，以有效防範污染。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第二十六條之一規定制定。
第四十三條　為促進本市低碳交通，主管機關及本府各目的事業主管機關得補助下列對象： 一、購買低碳運具之汽車運輸業。 二、車輛改良為低碳運具者。 三、劃設一定比率之低碳運具停車格位或設置低碳運具充（換）電相關設備之民間停車場業。 四、符合政府鼓勵購買低碳運具之資格條件者。 前項相關補助規定，由主管機關、本府交通局及經濟發展局另定之。	一、定明促進本市低碳交通之補助方向。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第三十二條規定制定。
第四十四條　本府所屬各機關（單位）、學校及本市公營事業機構每週至少擇定一日為蔬食日，並推廣民眾及私部門採行。 本府所屬各機關（單位）、學校主辦或於其辦公廳舍或校區內辦理之會議、訓練與活動，不得提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯。	一、定明本府所屬各級機關、學校與本市公營事業機構每週至少擇定一日為蔬食日之政策，並推廣至民間採行。 二、參考現行臺南市低碳城市自治條例第十四條規定制定。 三、定明機關學校不得提供包裝飲用水及一次用餐具，以減少一次性容器排碳量。
第　六　章　　罰則	章名。
第四十五條　有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第十條第二項規定，未繳納代金。	違反第十條第二項或第四項規定之處罰。

二、違反第十條第四項規定，未依本府經濟發展局所定辦法辦理。	
第四十六條　有下列情形之一者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第十二條第一項規定，未依能源耗用評定方式公開及標示建築能源耗用資訊。 二、違反第十二條第二項規定，未以在地氣候資料進行能源耗用評估及營運規劃，並應符合能源耗用標準。 三、違反第十四條第一項規定，未提出節能減碳計畫書，或未依提出之節能減碳計畫書辦理。 四、違反第二十九條第二項規定，未提出廢棄物減量計畫，或未依主管機關審核之計畫辦理。	違反第十二條第一項、第二項、第十四條第一項或第二十九條第二項規定之處罰。
第四十七條　有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上一萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第二十條第二項規定，新申請設置之指示或廣告招牌，其照明設備未使用節能燈具，或燈具未符合曝露建議值。 二、違反第三十一條規定，免費提供個人衛生用品。 三、違反第四十二條規定，未設置油水分離設施，或其設施未符合主管機關規範。	違反第二十條第二項、第三十一條或第四十二條規定之處罰。
第四十八條　有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第三十二條第一項規定，未提供環保餐具供現場食用之	違反第三十二條第一項、第二項、第三十三條第一項、第三十四條第一項或第四十一條規定之處罰。

消費者選擇使用。 二、違反第三十二條第二項規定，提供一次性餐具。 三、違反第三十三條第一項規定，未提供消費者自備非一次性容器之優惠，或未提供可重複清洗使用之容器供消費者租借。 四、違反第三十四條第一項規定，未提出資源循環零廢棄執行計畫，或未依主管機關審查之計畫辦理。 五、違反第四十一條規定，未設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，或設置後未維護管理。	
第　七　章　　附則	章名。
第四十九條　本自治條例自公布後六個月施行。	因本自治條例牽涉層面廣泛，為使相關業者及民眾預作準備，並利於主管機關及本府各目的事業主管機關進行宣導，爰定明本自治條例自公布日後六個月施行，以防免政策衝擊過鉅，而無緩衝期間。

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案條文

第 一 章 總則

第 一 條　為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，特制定本自治條例。

第 二 條　本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。

前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下：

一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。

二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引進低碳科技產業、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。

三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循環建材、土木新建養護與公共工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。

四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續工程及其他相關業務之事項。

五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。

六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。

七、本府交通局：辦理綠運輸、市區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。

八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。

九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、